

1500505-65.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... DJ 14.05.2019).

"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público - Acolhimento do pleito para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena - Precedentes - Recurso provido. Recurso defensivo da acusada Angélica - Preliminar - Menoridade devidamente comprovada na época dos fatos - Anulação do julgamento e remessa dos autos à ...

- Palavras das vítimas válidas em relação às duas causas de aumento - Ultratividade da lei mais benéfica de rigor - Necessidade de apreensão do artefato - Precedente - Penas redimensionadas - Estipulação do regime fechado que se afigura mais correto ao caso - Recurso ministerial provido". (TJSP. Apelação Criminal n. 0003030-58.2017.8.26.0548, Rel. Ivana David, DJ 14.05.2019).

"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público - Acolhimento do pleito para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena - Precedentes - Recurso provido. Recurso defensivo da acusada Angélica - Preliminar - Menoridade devidamente comprovada na época dos fatos - Anulação do julgamento e remessa dos autos à vara da Infância e Juventude - Preliminar acolhida, Recurso provido. Recurso defensivo do réu Thiago - Preliminar de nulidade do reconhecimento - Inobservância do art. 226 do CPP - Não acolhimento - Norma que constitui mera recomendação legal e não exigência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimento das vítimas e das testemunhas aptos a justificar o édito condenatório - Reconhecimento pessoal do acusado confirmado em Juízo - Condenação mantida - Penas